PUTUSAN

Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Indrawansyah;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	51 Tahun / 17 Juni 1971;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Jangka Gang Atmo No. 43 Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;

Terdakwa Eko Saputra als Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1036/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRAWANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primair).

2. Membebaskan terdakwa **INDRAWANSYAH** dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Menyatakan terdakwa **INDRAWANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan subsidair).

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **INDRAWANSYAH** selama **: 8 (delapan) Tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentutan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram,***dirampas untuk dimusnahkan*** dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), ***dirampas untuk Negara***.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa INDRAWANSYAH pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman*" berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Pinondang E.F Pangaribuan dan saksi Dedek S.S Harahap (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi bahwa terdakwa ada menyediakan atau menjual narkotika jenis ganja di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana sekira pukul 18.15 WIB saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya, lalu oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menerima 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dari SUSANTO (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam warung kosong, dimana narkotika jenis ganja tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan kembali kepada orang lain kepada terdakwa dan jika narkotika jenis ganja tersebut terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan kepada SUSANTO dengan harga Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah) per paket sedangkan terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dalam setiap paketnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2040 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **INDRAWANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa INDRAWANSYAH pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman" berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Pinondang E.F Pangaribuan dan saksi Dedek S.S Harahap (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi bahwa terdakwa ada menyediakan atau menjual narkotika jenis ganja di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana sekira pukul 18.15 WIB saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya, lalu oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2040 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **INDRAWANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bismar Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun Terdakwa kami tangkap pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya diwarung kosong'
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang hendak menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi dan rekan yang menyamar sebagai pembeli (undercoverbuy).
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 18.78 (delapan belas koma tujuh puluh delapan) gram netto dan uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Saksi dan rekan saksi pesan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan kesepakatan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya yang mana sebelumnya keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diterimanya dari seorang laki-laki yang dikenalnya dengan panggilan Susanto sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya dan apabila semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berhasil dijual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Susanto sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perpaketnya sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perpaketnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyediakan ataupun menjual narkotika jenis ganja di lokasi tersebut.
- Bahwa adapun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;

2. Saksi Pinondang E. F. Pangaribuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun Terdakwa kami tangkap pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya diwarung kosong'
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang hendak menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi dan rekan yang menyamar sebagai pembeli (undercoverbuy).
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 18.78 (delapan belas koma tujuh puluh delapan) gram netto dan uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Saksi dan rekan saksi pesan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan kesepakatan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya yang mana sebelumnya keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diterimanya dari seorang laki-laki yang dikenalnya dengan panggilan Susanto sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya dan apabila semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berhasil dijual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Susanto sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perpaketnya sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa adapun Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyediakan ataupun menjual narkotika jenis ganja di lokasi tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;

3. Saksi Dedek S. S. Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun Terdakwa kami tangkap pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya diwarung kosong'
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang hendak menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi dan rekan yang menyamar sebagai pembeli (undercoverbuy).
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 18.78 (delapan belas koma tujuh puluh delapan) gram netto dan uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Saksi dan rekan saksi pesan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan kesepakatan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya yang mana sebelumnya keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diterimanya dari seorang laki-laki yang dikenalnya dengan panggilan Susanto sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya dan apabila semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berhasil dijual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Susanto sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perpaketnya sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa adapun Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyediakan ataupun menjual narkotika jenis ganja di lokasi tersebut.
- Bahwa adapun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya diwarung kosong.
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap hanya sendirian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang hendak menyerahkan narkotika jenis ganja kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 18.78 (delapan belas koma tujuh puluh delapan) gram netto dan uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dipesan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan kesepakatan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya.
- Bahwa adapun sebelumnya keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan panggilan Susanto sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa apabila semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berhasil Terdakwa jual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Susanto sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perpaketnya sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa adapun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Pinondang E.F Pangaribuan dan saksi Dedek S.S Harahap (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi;
- Bahwa terdakwa ada menyediakan atau menjual narkotika jenis ganja di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana sekira pukul 18.15 WIB saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2040 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **INDRAWANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya, adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Indrawansyah yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Pinondang E.F Pangaribuan dan saksi Dedek S.S Harahap (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi;
- Bahwa terdakwa ada menyediakan atau menjual narkotika jenis ganja di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana sekira pukul 18.15 WIB saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2040 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **INDRAWANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, karena terdakwa ditangkap pada saat menguasai atau pun memiliki narkotika jenis ganja tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur 1. “setiap orang” dan unsur 2. “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primer, maka diambil alih dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini;

Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa, yang diperkuat pula dengan barang bukti menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Pinondang E.F Pangaribuan dan saksi Dedek S.S Harahap (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi;
- Bahwa terdakwa ada menyediakan atau menjual narkotika jenis ganja di Jalan Mistar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana sekira pukul 18.15 WIB saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2040 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **INDRAWANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indrawansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yakni “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Membebaskan Terdakwa Indrawansyah dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa Indrawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, yakni “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan rattus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) gram

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulhanuddin,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H. M.H , Asad Rahim Lubis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Patrecia Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH., MH Sulhanuddin, SH.,MH

Asad Rahim Lubis, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)